

한전▶▶▶[주] 상임감사 시 정 요 구

제 목 프로젝트계약근로자 변경계약서 검토 소홀

소 관 부 서 ◀◀◀◀실(▷▷지사)

조 치 부 서 ◀◀◀◀실(▷▷지사)

구 분 비정규관리

내 용

▷▷지사는 유지보수(FMS)를 위하여 'XX.X월 법무법인(目目目目)의 법률자문 결과가 반영된 계약서로 'xx.x.x일 ☞☞현지인 FOO와 프로젝트계약근로자 채용 계약을 체결하였다.

법무법인 「검토의견서」에 의하면 FOO와의 고용계약은 국내 '기간제 및 단시간 근로자 보호등에 관한 법률(이하 “기간제근로자법”)이 적용되므로, 근로계약서에 '특정 프로젝트를 위한 고용', '전문적 지식과 기술이 필요한 경우', '해당 프로젝트를 위해 3년 또는 종료시까지 고용', '프로젝트 수행에 문제가 있거나 회사에 손해를 유발하면 중도에 고용 계약을 해지 할 수 있다'는 내용을 계약서에 추가하라는 것이었다.

그러나 ▷▷지사는 FOO와의 '00년 최초 고용계약시에는 법률 검토 의견을 계약서에 반영하여 계약을 체결하였으나, '00년과 '00년 연봉조정 등에 의한 변경계약 체결시에는 법률 검토 의견이 반영되지 않은 계약서로 계약을 체결하였다.

이로 인해 기간제 근로자 고용에 대한 법적 문제가 발생할 수 있으므로 법률 검토 의견이 반영된 계약서로 변경계약을 추진해야 할 것이다.

관계부서 의견

▷▷지사는 법률 검토된 내용이 미 반영된 계약서로 변경계약이 체결된 것을 감사를 통해 알았으며 즉시 변경 계약을 추진하겠다고 하였다.

조치할 사항

◀◀◀◀실장은 법무법인의 법률 검토 내용이 반영된 계약서를 재작성하여
☞☞ 현지 프로젝트 계약근로자와 변경 계약을 체결하시기 바랍니다.(시정)